

광고 출연 및 판매 대행 계약서

광고주 (주)언파운디즘 (이하 "광고주" 라 칭함)와 출연자인 김수민(@고결) 님 (이하 "출연자" 라 칭함) 은 "광고주"의 브랜드 "더멜라" 광고 출연 및 판매 대행에 대한 계약서를 다음과 같이 체결한다.

- 다 음 -

제 1 조(계약의 목적)

본 계약의 목적은 제 2 조에 명시된 광고의 출연과 관련한 광고주, 출연자의 권리와 의무를 명확히 하기 위함에 있다.

제 2 조 (출연 대상)

1. 광고 제품 : 더멜라 PDRN 샷 모공앰플 (PDRN 스피쿨 모공탄력 앰플)
2. 출연대상 : 김수민(@고결)

제 3 조 (출연 의무)

출연자는 광고주와 사전 합의한 촬영 일정에 따라서 광고 제작을 위한 촬영을 수행해야 한다. 광고주는 창작의 의무를 성실히 이행할 수 있도록 사전에 필요한 물품을 제공해야 한다.

제 4 조(계약조건)

1. PPL 콘텐츠(영상제작+업로드+자동 dm 이벤트) 비용 : **400,000 원** (원천징수 3.3% 공제)
2. 게시물 2 차 활용비용(3 개월)+재가공 가능한 클린본 제공 : **1 번 금액에 포함**
3. 비용 지급일: 광고영상 업로드 후 7 일 이내 100% 지급
4. 지급 방법: 출연자가 제시한 계좌로 입금

제 5 조(저작물 게시기간 및 범위)

1. 저작물의 게시기간은 마감의 제약을 두지 않는다.
2. 단 저작물의 2 차 활용 시, 기간은 최초 광고 게시 기간으로부터 **3 개월**로 한다..

3. 광고주는 본 계약에 따른 광고물을 무상 사용기간 이후에도 계속 사용하고자 할 경우, 출연자와 별도 합의를 해야한다.
4. 저작물의 게시 범위는 메타(IG, FB), 구글(YT), 네이버, 카카오, 커머스(자사몰 및 그외 상세페이지), 바이럴채널 (YT, IG, PB, 네이버, 카카오) 로 규정한다. 이 외 저작물 노출은 출연자의 확인 후, 게시한다.

제 6 조(저작권의 귀속)

출연자가 출연하여 완성된 광고물의 저작권 및 저작인접권은 출연자에 동시 귀속되며 광고주는 출연자가 출연한 광고물을 계약기간 내에 이용하여 2차 저작물 및 편집 저작물로 활용할 권리를 갖는다.

제 7 조(비밀유지 의무)

당사자들은 상대방으로부터 제공받은 자료, 정보, 본 계약서 내용, 기타 관련 내용 및 자료들을 쌍방의 합의없이 다른 목적으로 사용하거나 타인에게 공개 또는 누설해서는 안 된다.

제 8 조(손해배상)

어느 일방의 귀책사유로 본 계약이 해지된 경우, 귀책 당사자는 상대방에게 발생한 손해를 배상해야 한다. 손해배상 비용은 각 당사자의 피해 범위와 비용을 고려하여 산정한다.

제 9 조(양도금지)

본 계약의 일방당사자는 본 계약상의 권리, 의무의 일부 또는 전부 및 본 계약상의 지위를 제 3 자에게 양도, 증여, 대물변제 또는 담보제공 등 처분행위를 할 수 없다.

제 10 조(효력의 발생)

본 계약은 계약체결일로부터 효력이 발생한다.

제 11 조(분쟁해결)

본 계약과 관련하여 법적 분쟁이 발생한 때에는 대한민국 법률과 대한상사중재원의 중재 규칙에 따라 대한상사중재원의 중재에 의해 해결하기로 하며, 위 분쟁에 대하여 내려지는 중재판정은 최종적인 것으로 모든 당사자에 대하여 구속력을 가지는 것에 합의한다. 본 계약서에 명시되지 않은 사항에 대해서는 관계 법령, 일반적인 상관례 및 한국 광고 업계의 관례에 따른다.

본 계약의 내용을 증명하기 위하여 계약서를 2 부 작성하여 각 당사자가 기명 날인한 후 각각 1 부씩 보관한다.

광고주

상 호 : (주)언파운디즘

주 소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 4 길 38-4 태양빌딩 11 층

대 표 : 박상우



출연자

주 소 : 서울 양천구 목동중앙본로 1 길 11, 101 동 501 호

전화번호 : 010-2365-2537

성 명 : 김수민

